

1503040-80.2021.8.26.0453

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcelo de Freitas Brito

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... por ter incorrido na conduta típica de tráfico entre Estados da Federação.

Nesse ponto, há de se consignar que o entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da causa de aumento independe da consecução da finalidade.

Basta prova inequívoca de que o agente intentava o tráfico interestadual, o que ficou plenamente caracterizado no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí

Foro de Pirajuí

1ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí - SP - cep 16600-000

1503040-80.2021.8.26.0453 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503040-80.2021.8.26.0453

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR DOS SANTOS MONTEIRO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo de Freitas Brito

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de HIGOR DOS SANTOS MONTEIRO qualificado (fl. 08), como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 311 do Código Penal, porque, em tese, no dia 14 de dezembro de 2021, às 11h00min, na Praça do Pedágio, localizada na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), km 234 + 555 metros, sentido Marília-Ribeirão Preto, neste município e comarca de Pirajuí, transportava, no veículo Jeep/Compass Longitude D, placas LMK7104 (sendo verdadeira BSX2772, Itapira/SP), cor prata, com partido do estado do Paraná e destino a Bahia, para fins de venda ou entrega à terceiros, 1.404 tijolos de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, com peso bruto total de 694,97kg, substância essa que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia (fls. 121/125), e regularmente notificado (fl. 158), o réu apresentou defesa prévia (fls. 164/166), o que não impediu o recebimento da denúncia (fls. 235/237).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo o réu interrogado ao final.

Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e, ao final, procedeu-

se ao interrogatório do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Não há preliminares ao mérito ainda pendentes de análise, tampouco questões prévias a serem decididas, razão pela qual reputo presentes os pressupostos de admissibilidade da pretensão judicial acusatória.

No mérito, o pedido de condenação é parcialmente procedente.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e pelo laudo provisório (fls. 41/48). Igualmente, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 97/99), que detectou a presença da substância THC (Tetrahidrocannabinol) conhecida popularmente como "maconha".

A autoria quanto ao crime do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, ambos da Lei 11.343/2006, do mesmo modo, é certa.

Com efeito, o Policial Militar Rodoviário Wallace Gama Santos, relatou, que na data dos fatos, por volta das 11h00min, em fiscalização de trânsito na praça de pedágio de Pongai, SP 333, Km 234, 555 metros sentido Marília - Ribeirão Preto, ocasião, em que visualizou o veículo Jeep/Compass, cor prata, ano 2017, placa LMK7104, sendo que ao passar pela cabine de cobrança percebeu que no banco traseiro havia um grande volume coberto com um tecido de cor prata, que ensejou a abordagem. Aduz, que no interior do veículo havia uma grande quantidade de fardos de maconha, no banco traseiro e no porta malas. Relatou, ainda, que ao indagar o acusado, o mesmo, informou, que havia saído da cidade de Maringá-PR com destino a cidade de Teixeira de Freitas-BA e receberia a importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela viagem, levando consigo uma agenda manuscrita com os nomes das cidades que deveria passar. Por fim, após fiscalizar o veículo, constatou que o chassi apresentava sinais de adulteração, bem como as gravações dos vidros e selos correspondem ao chassi e a placa, porém, após pesquisa pelo número do motor, foi constatado que a placa verdadeira é BSX2772, Itapira-SP, veículo de roubo no dia 08 de outubro de 2021.

O Policial Militar Rodoviário Kleber Arão Silvério de Souza Costa, apresentou versão semelhante.

Em juízo, os policiais militares ratificaram seus depoimentos em solo policial, acrescentando, somente que o réu informou que era a primeira vez em que estava transportando drogas, bem como que já havia recebido o veículo carregado e deveria entregá-lo na Bahia.

Thiago Crispim de Oliveira, testemunha de defesa, em juízo, relatou que conhece o réu há aproximadamente um ano e que tem conhecimento de que o réu trabalhava na granja com seu pai. Informou que o réu era uma pessoa de boa índole na cidade em que residia.

Davi de Lara Monteiro, genitor do acusado, foi ouvido como informante do juízo, informou que o réu sempre trabalhou com o réu e em dado momento foi residir com a mãe dele. Declarou que o réu sempre foi uma pessoa trabalhadora e nunca tinha se envolvido com situação de criminalidade.

Em fase inquisitorial o acusado, Higor dos Santos Monteiro, alegou, que na data dos fatos, saiu de Maringá-PR, com destino a cidade de Teixeira de Freitas-BA, sendo certo, que iria receber R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela viagem. Informou, ainda, que a pessoa que contratou-lhe deu uma folha de agenda manuscrita com os nomes das cidades que deveria passar. Por fim, alegou, que foi a primeira vez que realizou esse tipo de viagem.

Em juízo, o réu confessou os fatos apurados relacionados ao tráfico de drogas, declarando que recebeu o veículo no estado do Paraná com destino ao estado da Bahia, com itinerário de todas as cidades que deveria passar com o veículo carregado de drogas. Disse não conhecer a pessoa que lhe teria oferecido o encargo de transporte de drogas entre os estados. Declarou que receberia o valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais) no destino da viagem, no estado da Bahia. Informou que não houve escolta durante o trajeto. Disse que foi abordado pela pessoa que lhe

entregou a droga na cidade de Dourados/MS. Afirmou que nunca teve envolvimento com criminalidade. Disse que trabalhava em fazenda com avicultura. Narrou que deveria passar pelas cidades apenas para abastecer o veículo. Disse que sobre o fato de ter falado que houve o pagamento de propina a determinados policiais em certa ocasião de sua prisão. Informou que trocou mensagens com mulheres e para impressioná-las disse que sempre fazia transporte de droga.

São as provas dos autos, suficientes a condenação em parte.

Pois bem.

a) Do crime elencado no artigo 311, do Código Penal.

Inicialmente, passo a analisar os fatos em relação ao crime do artigo 311, do CP. Da análise dos elementos coligidos nos autos, vê-se que não há dúvidas quanto à efetiva adulteração de sinais identificadores do veículo apreendido com o réu, o que foi, inclusive, confirmado pelo laudo pericial acostado às fls. 378/386.

Apesar disso, entendo que há dúvidas razoáveis quanto à autoria do delito, haja vista que o réu foi detido trafegando pela rodovia SP 333, nas proximidades do Município de Pongai, tendo como origem de sua viagem a cidade de Maringá/PR e como destino a cidade de Teixeira de Freitas/BA.

Ademais, verificou-se que o veículo havia sido roubado na cidade de Itapira/SP, em oito de outubro de 2021 (BO nº 1908343/2021 - fls. 376/377).

Embora a materialidade tenha sido cabalmente comprovada, mesma conclusão não ocorre quanto à autoria delitiva, visto que não é possível, diante das provas dos autos, atribuir a adulteração dos sinais identificadores ao réu, visto não ser claro o nexo de causalidade entre a conduta de adulteração e o resultado confeccionado.

Diante de tais circunstâncias e em face do princípio 'in dubio pro reo', entendo de rigor a absolvição do acusado por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva em relação ao delito do artigo 311, do CP.

Tudo isso considerado, e em obediência ao princípio in dubio pro reo, a absolvição é a medida de rigor.

B) Passa-se à análise do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Porto outro lado, quanto ao crime elencado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, tanto a materialidade, quanto à autoria estão indubitadas nas provas colhidas.

Para além da confissão do acusado que disse ter aceitado a condição de "mula" do tráfico, há o depoimento dos policiais militares que descrevem, e detalhes, a forma de abordagem e de localização das drogas. Nesse sentido, o acusado confirmou que concordou com o serviço de transporte e, para isso, receberia a quantia de R\$15.000,00 (quinze mil reais).

Em contextos desse jaez, de rigor reconhecer que a conduta se amolda formal e materialmente ao delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque o teor dos depoimentos policiais e a prova pericial indicada são elementos hábeis a comprovar que o acusado praticava o tráfico de drogas e, com essa finalidade, trazia consigo grande quantidade de Tetrahydrocannabinol - THC, popularmente conhecida como "maconha" (694,97kg - Laudos 41/48 e fls. 97/99). Por conseguinte, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase da dosimetria, a teor do artigo 59, do Código Penal c/c artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, a pena deverá ser acrescida de 1/4, levando em conta a quantidade de substância apreendida, ou seja, de 694,97 quilogramas de "maconha", de acordo com os laudos de fls. 41/48 e 97/99.

Como se vê, o art. 42, da Lei n. 11.343/2006 prevê que "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Apesar de não haver informações sobre antecedentes criminais, que só se operam com sentenças condenatórias por fatos anteriores ao apurado e não hábeis ao reconhecimento da agravante da reincidência, levando em consideração a quantidade de droga, o aumento é totalmente cabível.

Isso porque o acusado foi apreendido com quantia significativa de drogas, qual

seja, peso 694,97 quilogramas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação provisória de fls. 41/48, laudo definitivo de fls. 97/99). Nesses termos, cabe a majoração da pena em 1/4 para fixa-la em 06 anos, 3 meses e 625 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, conquanto inexistentes agravantes genéricas, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea "d" do CP), já que o acusado prontamente delineou a conduta típica na oportunidade de seu interrogatório judicial.

Com isso, diminuo a pena em 1/6 para retorna-la a 05 anos 2 meses e 15 dias, bem como em 520 dias-multa.

Incide também a atenuante prevista no artigo 65, I, do CP, por ser o réu menor de 21 anos, na data dos fatos (artigo 65, I, do CP), considerando que o réu nasceu em 26.03.2022 e os fatos ocorreram em 14.12.2021, contando o réu com 19 anos de idade, à época dos fatos.

Por isso, aplica-se a redução de 1/6 à pena já fixada, com a observância de que há uma impossibilidade de diminuição, nessa fase, em quantidade menor do que o mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena intermediária no mínimo legal de 05 anos e 500 dias-multa.

Na terceira fase, há de se verificar a incidência da causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/2006, por ter incorrido na conduta típica de tráfico entre Estados da Federação. Nesse ponto, há de se consignar que o entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da causa de aumento independe da consecução da finalidade.

Basta prova inequívoca de que o agente intentava o tráfico interestadual, o que ficou plenamente caracterizado no caso em apreço.

Nesse sentido:

Súmula 587 do STJ: Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

Assim, exaspero a pena em 1/6, resultando 05 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Por fim, não há o que se falar na hipótese do §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstrado que o acusado não ostenta mera condição de "mula" na atividade de transporte e venda dos entorpecentes apreendidos.

Oportuno consignar para fins de reforço de fundamentação, que a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a verificação cumulativa dos requisitos e, tal como expressamente previsto, a comprovação de que desenvolve com reiteração da atividade de tráfico de drogas indica a inviabilidade do benefício.

Com efeito, a experiência comum demonstra que no mercado ilícito de drogas quantidade é dinheiro e, dinheiro dá-se àqueles que gozam da confiança dentro da organização paraestatal do crime organizado.

Logo, para o crime tipificado no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, torno a pena definitiva em 05 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. O fato de se tratar de crime equiparado a hediondo, o tempo de pena fixado e o maior desvalor da conduta consistente na prática do tráfico entre Estados da federação é tanto quanto basta para justificar o regime imposto, em especial porque a pena base não foi fixada no mínimo legal.

Incabível a aplicação do artigo 77, do Código Penal, por incompatibilidade lógica com a aplicação das restritivas de direito.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de ofertado pelo Ministério Público para:

(a) ABSOLVER o réu HIGOR DOS SANTOS MONTEIRO, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 311, do CP, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal;

(b) CONDENAR o acusado HIGOR DOS SANTOS MONTEIRO, qualificado nos autos, como

incurso no artigo 33, caput c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe as penas de 05 (cinco) anos de e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no mínimo legal. MANTENHO a prisão preventiva anteriormente decretada, porquanto a medida mostra-se proporcional ao quantum de pena aplicada e o regime fixado.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Expeça-se, com urgência, guia de execução provisória do acusado, nos termos da Res. 19/2006, do Conselho Nacional de Justiça, para fins de decretação penal pelo tempo de prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado; a) oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; b) oficie-se ao órgão estatal de cadastro de dados sobre antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação do réu; c) expeça-se guia de execução definitiva do sentenciado. Custas processuais pelo acusado (artigo 804, CPP).

Por, fim, tendo em vista que foi deferida a restituição do veículo descrito às fls. 362/365 e considerando-se as informações da Autoridade Policial quanto a impossibilidade de cumprimento, fls. 394, providencie a peticionária Zurich Minas Brasil Seguros S.A a regularização do veículo junto ao órgão de trânsito competente, nos termos mencionados pela Autoridade Policial, fls. 394, comunicando-se nos autos.

Essa sentença serve como ofício.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Pirajuí, 8 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA